

1501505-85.2020.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... donde a sua dedicação à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, ante as circunstâncias desfavoráveis. Note-se, ainda, que aquele que atua no tráfico de drogas, que tanto mal causa à sociedade, demonstra personalidade insensível e distorcida, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501505-85.2020.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501505-85.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249274/2020 - 03º D.P. SUMARE, 14010482 - 03º D.P. SUMARE, 1155/20/329 - 03º D.P. SUMARE, 2249274 - 03º D.P.

SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO HENRIQUE RIBEIRO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO, como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao passo que MAURICIO DE FREITAS FERREIRA, como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA, ante os fatos já detalhadamente descritos na inaugural (páginas 83/85).

Defesa preliminar (páginas 117/118). Notificações (páginas 144 e 146). Recebimento

da denúncia (página 147). Citações pessoais (páginas 158 e 162). Prova oral e interrogatórios (páginas 208/209 e 276/277). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia (páginas 276/277), enquanto os defensores sustentaram, em memoriais, o seguinte: a) ilicitude das provas; b) fragilidade probatória; c) desclassificação; d) afastamento da associação; e) tráfico privilegiado; f) aplicação benéfica da pena e recurso em liberdade (páginas 278/284 e 285/296).

É, em síntese, o relatório.

Fundamento e decido.

Procede, em parte, a pretensão punitiva estatal.

Explico.

A materialidade delitiva resultou demonstrada pela perícia química-toxicológica (páginas 110/113).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Jonatas Esau Fermiano da Silva e Márcio Luis da Silva narraram que, em patrulhamento por local conhecido pela comercialização de entorpecentes, os réus foram avistados. O acusado Sérgio Henrique Ribeiro trajava uma camiseta branca e trazia consigo uma mochila preta, bem como uma sacola plástica amarela, enquanto o acusado Maurício de Freitas Ferreira vestia uma camiseta preta. Eles, surpreendidos pela viatura policial, empreenderam fuga, mas foram alcançados. A mochila ainda estava na posse do denunciado Sérgio Henrique Ribeiro e nela havia estupefacientes e dinheiro. A sacola amarela, que antes estava nas suas mãos, ele jogou pelo caminho e foi visualizado pelos policiais fazendo isso, localizando-a, por meio do cão farejador, com mais entorpecentes, todos semelhantes àquelas drogas inicialmente apreendidas. Ali no calor dos acontecimentos, o denunciado Mauricio de Freitas Ferreira admitiu que servia ao comércio maldito para assegurar o seu êxito, alertando sobre a aproximação da polícia para o corréu. Acrescentou, também, que já realizava isso para outras pessoas que vendiam drogas no local. Por sua vez, o denunciado Sérgio Henrique Ribeiro afirmou, para um dos policiais, que estava vendendo drogas mesmo (páginas 208/209 e 276/277).

Indisfarçável, portanto, que o acusado Sérgio Henrique Ribeiro trazia consigo aqueles entorpecentes, totalizando cerca de 2,0 kg (dois quilogramas), que, pela quantidade e pela variedade, eram, com toda certeza, destinados à traficância, auxiliado pelo acusado Mauricio de Freitas Ferreira, que concorria, naquela oportunidade, para a prática do crime de tráfico de drogas, exercendo a função vulgarmente conhecida como "olheiro".

Note-se que os policiais militares definiram, pelos trajes, as condutas de cada um dos corréus, de modo que inegável que o réu Sérgio Henrique Ribeiro trazia consigo as drogas ilícitas e foi visto dispensando parte delas em fuga, ao passo que o restante estava com ele em uma mochila.

Estéril a busca dos acusados em direcionarem toda a empreitada criminosa para só um deles (Maurício de Freitas Ferreira), uma vez que desmentidos pelos desinteressados depoimentos dos policiais militares, os quais nem conheciam os réus anteriormente.

Insuladas as versões articuladas pelos denunciados.

Fantasiada a alegação segundo a qual os acusados ocupavam o interior de um "barraco" (páginas 208/209 e 276/277).

Sem dúvida alguma, havia elementos caracterizantes de justa causa para que os agentes públicos abordassem os denunciados em uma viela. Eles não se omitiram e graças a isso conseguiram apreender grande quantidade de droga ilícita, cumprindo o poder-dever da polícia de atuar nos casos de flagrante delito, em garantia da ordem e segurança públicas.

Por conseguinte, certo é que os réus devem ser condenados, com fulcro no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal.

No tocante ao delito capitulado no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, penso que faltou a evidenciação do vínculo associativo de forma estável e permanente.

Na hipótese vertente, veio à baila somente a convergência ocasional da associação dos denunciados, quando das prisões.

Não se teve notícia de que eles agiam, reiteradamente, irmanados na traficância em outras oportunidades, dividindo-se as espúrias tarefas.

Ressalte-se que o encontro de anotações relativas à traficância (página 114), malgrado tenha redobrado a certeza de que os réus estavam comercializando drogas, não teve, a nosso sentir, a força probante de permitir, por si só, concluir pela estabilidade e permanência.

Cabe, sob tal ótica, absolvê-los da imputação atinente à associação para o tráfico de drogas.

Tudo isso considerado, nos limites acima delineados, passo à dosimetria penal, atividade jurisdicional de discricionariedade vinculada.

Em primeira fase, tendo em vista a quantidade, a variedade e a maior nocividade de uma das drogas ilícitas (cocaína, inclusive sob a forma de crack, extremamente viciante e tão deletéria aos seus consumidores, desumanizando-os, além de fomentadora de delitos patrimoniais perpetrados para a aquisição do entorpecente), exaspero a pena-base em 1/2 (metade). Ainda em primeira fase, pelos maus antecedentes do acusado Sérgio Henrique Ribeiro (página 42), majoro a sua pena em 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, presente a atenuante da menoridade em face do réu Maurício de Freitas Ferreira, nascido em 28/04/2002 (página 48), logo reduzo a sua pena em 1/6 (um sexto). Não houve confissão a integral a justificar a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, inaplicável a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, seja por força dos maus antecedentes do acusado Sérgio Henrique Ribeiro, seja porque o acusado Maurício de Freitas Ferreira admitiu, para um dos policiais, que servia como "olheiro" para outras pessoas que vendiam drogas no local, diversas do corréu, donde a sua dedicação à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, ante as circunstâncias desfavoráveis. Note-se, ainda, que aquele que atua no tráfico de drogas, que tanto mal causa à sociedade, demonstra personalidade insensível e distorcida, exigente de maior rigor, ante a gravidade concreta da conduta, que arruína as famílias, desencaminha a juventude e fomenta inúmeros delitos.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: 1) condenar SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, regime fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal; 2) condenar MAURICIO DE

FREITAS FERREIRA, qualificado nos autos, às penas de 06 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal; 3) absolver SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO e MAURICIO DE FREITAS FERREIRA, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação típica descrita no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União (Fundo Nacional Antidrogas) da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

Os acusados acompanharam encarcerados cautelarmente o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim devem permanecer em garantia da ordem pública, conforme já destacado inicialmente (páginas 60/62). Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA